

RABITAH BINTI MOHAMED TAHIR

lwn.

ISKANDAR SHAH SCHEERS BIN ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 7 Februari 2023/ 16 Rejab 1444H]

[Kes Permohonan No. 10000-077-0045-2022]

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Penyampaian Rekod Rayuan - Seksyen 238 dan seksyen 142(3) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Puan Nik Nurul Atiqah binti Nik Yusof
daripada Tetuan Faizah, Lim & Associates*

Peguam Syarie Responden : *Tuan Azmi bin Tan Sri Dr. Mohd Rais,
Tuan Zulkifli bin Che Yong dan Puan
Syamimi binti Ab Rahman daripada Tetuan
Zulkifli Yong Azmi & Co*

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini ialah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa penyampaian rekod rayuan bagi kes rayuan no. 10000-075-0062-2021. Kes ini melibatkan rekod rayuan terhadap satu Perintah Pengkomitan yang

telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah melalui Permohonan No. 10300-075-0515-2019 pada 31 Mac 2021. Perintah tersebut merupakan Perintah Pengkomitan yang mana telah mensabitkan Pemohon dipenjara selama tujuh (7) hari.

2) Terlebih dahulu kami akan mengulas berkaitan permohonan pelanjutan tempoh masa. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 27 Mei 2022 akibat kegagalan Pemohon menyampaikan Rekod Rayuan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

3) Permohonan ini dibuat dengan merujuk Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan penyampaian Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen seksyen 142(3) Enakmen yang menyatakan bahawa:

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(1)

(2) *Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah* *siap.*

(3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan*

rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

4) Dalam menimbangkan permohonan ini dengan hormatnya kami merujuk kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berhubung permohonan pelanjutan tempoh masa, antaranya kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106**, kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50** dan kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)**. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238, iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan;
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan; atau
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ia telah dilakukan.

Tempoh kelewatan dan Alasan Kelewatan

5) Berdasarkan Notis dan Afidavit Pemohon bertarikh 27/5/2021, kami mendapati bahawa permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa ini difailkan oleh Pemohon pada 27/5/2021 iaitu selepas 241 hari daripada tarikh akhir Pemohon sepatutnya menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden iaitu 28/9/2021.

- 6) Pemohon menyatakan bahawa kelewatan untuk menyerahkan Rekod Rayuan tersebut adalah suatu yang tidak disengajakan ekoran suami Peguam Syarie Pemohon telah dijangkiti virus Covid-19 pada 24/9/2021 manakala anak-anak Peguam Syarie Pemohon seramai 5 orang telah dijangkiti virus Covid-19 pada 27/9/2021 dan 29/9/2021. Ini menyebabkan Peguam Syarie Pemohon menjadi kontak rapat dan terpaksa menjalani kuarantin wajib di rumah di bawah Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di rumah bermula 25/9/2021 sehingga 4/10/2021.
- 7) Walaupun Peguam Syarie Pemohon mendapat bantuan untuk memfailkan Rekod Rayuan di Mahkamah namun Rekod Rayuan tidak dapat diserahkan kepada Responden disebabkan kerani firma guaman Peguam Syarie Pemohon juga dijangkiti virus covid 19 menyebabkan beliau tidak dapat memberikan Rekod Rayuan untuk diserahkan kepada Responden.
- 8) Kelewatan ini juga disebabkan Firma guaman milik Peguam Syarie Pemohon terpaksa ditutup buat sementara waktu akibat penularan virus covid 19 ini hingga menyukarkan urusan penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden malah Pemohon juga tidak dapat berjumpa Peguam Syarie dalam tempoh kuarantin tersebut. Malah, Firma guaman Peguam Syarie Pemohon telah dilanda banjir kilat pada 17/12/2021 sehingga 18/12/2021 sehingga menyebabkan air telah memasuki premis tersebut sedalam 4 kaki yang merosakkan dan memusnahkan sebahagian fail-fail kes termasuk fail kes Pemohon.
- 9) Pihak Responden pula menegaskan tempoh pemfailan permohonan lanjut tempoh serahan rekod rayuan yang difailkan oleh Pemohon adalah selama 283 hari bermula dari tarikh sepatutnya Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan sehingga tarikh pemfailan permohonan lanjut tempoh ini pada 27/5/2022.

10) Responden juga membantah kewajaran kelewatan penyerahan Rekod Rayuan oleh Pemohon dengan alasan suami dan anak-anak Peguam Syarie Pemohon disahkan positif Covid-19. Alasan tersebut bukanlah alasan yang munasabah dengan tindakan Pemohon yang lewat menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden.

11) Kami sedia maklum bahawa dalam bulan Mei 2021, Kerajaan mula melaksanakan semula perintah kawalan pergerakan dan seterusnya pada bulan Jun 2021 Kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Menyeluruh. Keadaan ini seterusnya berlanjutan dengan Pelan Pemulihan Negara yang sedikit sebanyak telah memberi kesan terhadap aktiviti penyampaian perkhidmatan di Mahkamah Syariah. Walau bagaimanapun dalam permohonan ini kami mendapati Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang telah diambil bagi menunjukkan bahawa Pemohon tidak sengaja untuk melewat-lewatkan permohonan ini sehinggakan Pemohon telah lewat 241 hari dalam memfailkan permohonan ini.

Kebarangkalian Rayuan Pemohon Dibenarkan

12) Berhubung dengan faktor kebarangkalian, kami mendapati Pemohon berhasrat merayu terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah memerintahkan Pemohon dikomitkan ke penjara selama 7 hari.

13) Pemohon menyatakan rayuan ini sangat penting kepada Pemohon bagi menentukan sama ada pengkomitan boleh disabitkan atau tidak dan untuk mengelak sebarang kekhilafan dalam pelaksanaan perintah pengkomitan tersebut. Perintah

tersebut juga telah diberikan secara sebelah pihak oleh Hakim Bicara tanpa kehadiran Pemohon dan tidak diserahkan kepada Pemohon.

14) Responden pula menghujahkan bahawa Pemohon langsung tidak menyatakan apakah isu atau kekhilafan yang telah berlaku. Pemohon gagal menjelaskan secara terperinci apakah terma-terma yang ingin dirayu terhadap perintah 31 Mac 2021 dan apakah kekhilafan Hakim Bicara dalam keputusan yang telah diberikan.

15) Dalam hal ini, kami dapati Pemohon telah memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan hanya tidak dapat menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden disebabkan faktor Covid-19 yang jelasnya telah memberikan kesan kepada perjalanan kes ini bahkan seluruh proses di Mahkamah.

16) Kami turut mendapati keputusan yang ingin dirayu oleh Pemohon adalah melibatkan hukuman pemenjaraan selama tujuh hari yang melibatkan pelanggaran perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 31/3/2021 melalui Kes Saman No: 10300-075-0516-2019. Perintah Pengkomitan tersebut telah dikeluarkan tanpa kehadiran Pemohon.

17) Pemohon sebelum ini turut memfailkan dua (2) permohonan interlocutori iaitu Permohonan Melanjutkan Tempoh penyampaian Notis Rayuan dan Permohonan Pindaan Notis Rayuan yang telah diluluskan oleh Mahkamah pada 31/5/2022.

18) Berdasarkan permohonan Pemohon ini dan fakta material berkaitan kes rayuan Pemohon ini serta mengambil kira bahawa Mahkamah Rayuan Syariah

adalah Mahkamah di peringkat akhir maka demi kepentingan keadilan, kami berpendapat adalah lebih wajar untuk kami membenarkan permohonan ini untuk pertimbangan di peringkat rayuan.

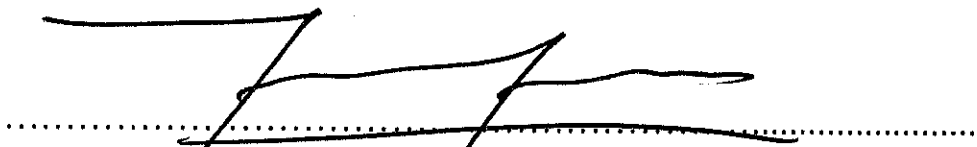
19) Berkaitan dengan kos pula kami bersetuju bahawa kedua-dua kos bagi permohonan ini dijadikan sebagai kos dalam kausa.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan dan Affidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon diterima.
- 2) Pemohon dibenarkan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- 3) Mahkamah perintahkan kos bagi permohonan ini dijadikan sebagai kos dalam kausa.

Penghakiman ini diberikan oleh:



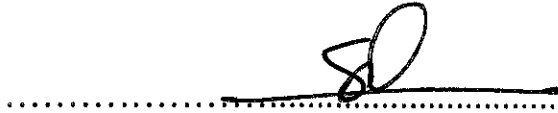
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor